

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ASSETPLAN ASESORES SpA
CON
FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN

En Santiago de Chile, a 15 de Octubre de 2024 entre Assetplan Asesores SpA, rol único tributario número 76.147.318-2, representada, según se acreditará, por **JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT**, Chileno, Casado, Ingeniero Civil, cedula de identidad número 14.119.304-K, ambos con domicilio para estos efectos en calle Enrique Foster Sur 20, piso 4, , comuna de Las Condes, ciudad Santiago, por una parte, en adelante también la “Prestadora”; y por la otra de **FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN**, Chileno, Casado, Ingeniero Comercial, cédula de identidad número 15.102.709-1, con domicilio en Cerro El Plomo 6668, Las Condes, en adelante indistintamente también la “Contratante”, y conjuntamente con la Prestadora como las “Partes”, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios, en adelante el “Contrato”.

PRIMERO: Antecedentes.-

(i) La Contratante es dueña de los siguientes inmuebles, en adelante los “Inmuebles”:

Nº	Dirección	Condominio	Nº	Comuna
1	Av. Gral. Bustamante 1007	Casa Bustamante	Departamento 315	Ñuñoa

La Contratante se encuentra interesada en dar en arrendamiento y/o subarrendamiento los Inmuebles, para lo cual requiere contar con los servicios de corretaje y administración de estos.

(ii) La Prestadora es una sociedad dedicada a los servicios de corretaje y administración de bienes raíces, que cuenta con la capacidad y experiencia para la prestación de los servicios que la Contratante requiere.

(iii) Sin perjuicio de que a la presente fecha el Contrato tenga por objeto los Inmuebles individualizados en la cláusula primera, numeral (i), las Partes dejan constancia que el presente Contrato les será exigible en los mismos términos y condiciones, respecto de todos aquellos inmuebles que en el futuro sean incorporados por la Contratante a la cartera administrada por la Prestadora. Para estos efectos, la Contratante deberá comunicar por escrito a la Prestadora de dicha decisión y está última deberá cargar el nuevo inmueble en la sesión web de la Contratante.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.-

La Contratante encomienda y contrata a Asset Plan, quien a través de su representante

legal indicado en la comparecencia, acepta y se obliga a prestar los servicios de corretaje, de administración y, en general, representar a la Contratante, cuando le corresponda, en todos aquellos actos y contratos relacionados con los Inmuebles, en adelante “los Servicios”.

En particular, los Servicios incluirán:

(i) Dar los Inmuebles en arrendamiento y/o subarrendamiento, pudiendo elegir y calificar libremente al arrendatario y/o subarrendatario. Para estos efectos la Prestadora estará autorizada para publicitar la oferta de arriendo y/o subarriendo de los Inmuebles en los medios que esta determine, y recurrir a los servicios de publicidad, tecnología, corretaje u otros ofrecidos por terceros;

(ii) Celebrar por cuenta de la Contratante el o los correspondientes contratos de arrendamiento y/o contratos de subarrendamiento sobre el o los Inmuebles. Para lo anterior, por el presente instrumento, la Contratante confiere poder a la Prestadora, otorgándole facultad para representarla en la celebración de dichos contratos, estando plenamente facultada para celebrar dichos contratos, modificarlos y ponerles término, fijar rentas de arrendamiento y/o subarrendamiento, formas de pago, entrega y forma de entrega, cláusulas penales a favor o en contra de la Contratante, designar árbitros, otorgar mandatos y poderes especiales a terceros que gestionen el arrendamiento de los referido(s) Inmueble(s), suscribir todo tipo de documentos complementarios y anexos, condonar multas;

(iii) Entregar y recibir materialmente los Inmuebles, al inicio y al término de cada contrato;

(iv) Acordar plazos para la restitución de los Inmuebles o para el pago de rentas insolutas y aceptar cauciones para asegurarlas;

(v) Informar al arrendatario y/o subarrendatario correspondiente al boletín comercial en caso de mora. Todo cargo de cobranza será de cargo del arrendatario y/o subarrendatario. En caso de que tales gestiones no sean canceladas por el arrendatario y/o subarrendatario, los gastos de inscripción en el boletín comercial serán de cargo de la Contratante para los primeros casos, y de cargo de Assetplan para los últimos;

(vi) Tramitar, en representación de la Contratante, la solicitud que prohíbe a que usuarios que a cualquier título gocen de los Inmuebles, puedan celebrar con la respectiva empresa proveedora de los servicios domiciliarios correspondientes convenios de pago de dichas cuentas. Dicho servicio sólo se ejecutará por la Prestadora, previa solicitud escrita de la Contratante conjuntamente con el envío de ésta del correspondiente poder notarial y el certificado de dominio vigente del Inmueble.

TERCERO: Representación en Asambleas y ante Administradores de Comunidades.-

La Prestadora tendrá la facultad, si lo estima necesario, de representar a la Contratante con derecho a voz y voto en las Asambleas de Copropietarios, sean éstas ordinarias o extraordinarias y en general, representar a la Contratante en todos los actos y contratos que se relacionen con la administración del inmueble.

Mediante el presente contrato, la Contratante, autoriza a Assetplan para requerir a los administradores y/o comité de administración de los edificios o comunidades en que se encuentren sus propiedades, toda la información relacionada a los gastos comunes, tales como estado de deuda, montos mensuales de gastos comunes, consumos variables, multas, colillas de rendición y cobros, así como también permitir el acceso libre a las plataformas y/o software que contengan dicha información.

CUARTO: Comisión por Corretaje.-

Las partes acuerdan que la Contratante pagará a la Prestadora en remuneración por los Servicios la suma equivalente al 50% de la renta de arrendamiento y/o subarrendamiento mensual de los Inmuebles, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta suma deberá pagarse cada vez que cada uno de los Inmuebles sean arrendados y/o subarrendados, por única vez al comienzo de cada contrato de arrendamiento y/o subarrendamiento. Sin perjuicio de lo antes señalado, el primer corretaje no tendrá costo para el arrendador.

QUINTO: Cobro Judicial.-

En caso que el arrendatario y/o el subarrendatario deje de pagar la renta mensual de arrendamiento o de subarrendamiento, o infrinja en cualquier forma el contrato de arrendamiento o subarrendamiento, la Contratante podrá instruir a la Prestadora para que esta última realice las gestiones de cobro extrajudicial y/o requiera al arrendatario y/o subarrendatario el cumplimiento integral de todas las obligaciones que le correspondan en conformidad al respectivo contrato. Si fuere necesario, y bajo las instrucciones de la Contratante, la Prestadora coordinará la demanda judicial al arrendatario por no pago de rentas de arrendamiento, por término del contrato y restitución del inmueble, por incumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier otra causa. Para todos estos efectos, la Prestadora pondrá estas circunstancias en conocimiento de la Contratante, quien se compromete a dar todas las facilidades para que se puedan deducir las acciones judiciales a su nombre, destinadas a conseguir el pago de lo que adeudare el moroso, obligándose desde ya a suscribir los escritos y documentos que el abogado designado le solicitare, a la mayor brevedad. Para dar cumplimiento a lo anterior la Contratante podrá otorgar el respectivo mandato judicial por escritura pública.

En el caso de arrendatario, todos los gastos derivados de la representación o cobranza

judicial serán de cargo de la Contratante.

Por su parte, en el caso del subarrendatario, todos los gastos derivados de la representación judicial serán de cargo de la Contratante, a excepción de aquellos derivados de las gestiones de cobro extrajudicial y judicial por incumplimiento en el pago de la renta mensual de arrendamiento, los que serán de cargo de la Prestadora.

SEXTO: Vigencia del Contrato.-

El presente contrato comenzará a regir desde esta fecha y tendrá una duración de un año, prorrogándose automáticamente por períodos de un año cada uno, salvo que alguna de las partes contratantes le ponga término dándole a la otra un aviso por escrito mediante correo electrónico con a lo menos 30 días de anticipación al vencimiento del período pactado o de la prórroga que estuviese rigiendo.

Terminado el presente Contrato, por cualquier causa, la Contratante pagará a la Prestadora toda comisión vencida e impaga, así como todo reembolso de los pagos efectuados y/o gastos incurridos por la Prestadora de cargo de la Contratante de conformidad al presente Contrato.

SÉPTIMO: Daños.-

La Prestadora no responderá por cualquier clase de daños que puedan producirse en el inmueble, especialmente aquellos relacionados con incendios, terremotos, incendio causado por terremoto, inundaciones, filtraciones, roturas de cañerías, rotura de alfombras, desperfectos en la pintura, efectos de humedad o calor, robos o daños que puedan ocurrir o causen perjuicios en el inmueble, así como tampoco por aquellos causados por actos terroristas, maliciosos, delictuales, subversivos o contrarios al orden público, y en general, caso fortuito, fuerza mayor u otros de similares características. Asimismo, las partes están de acuerdo en que la Prestadora no será responsable de los perjuicios que pueda sufrir la Contratante por los daños antes mencionados ni tampoco por aquellos causados por el incumplimiento de los arrendatarios en relación con las obligaciones que les imponga cada contrato respecto a la mantención y cuidado del inmueble.

OCTAVO: Declaraciones de la Contratante. -

Por el presente instrumento, la Contratante declara y garantiza a la Prestadora que:

8.1.- La Contratante es la única y exclusiva propietaria del o los Inmuebles objeto del presente Contrato,

8.2.- Sobre el o los Inmuebles no existen gravámenes que limiten o impidan al Contratante darlos en arrendamiento.

8.3.- A la presente fecha el o los Inmuebles objeto del presente Contrato se encuentran en buen estado de aseo y conservación pudiendo servir para el fin con que fueron creados;

8.4.- Que están al día los pagos correspondientes a los servicios básicos, gastos comunes y demás obligaciones económicas correspondientes al o los Inmuebles objeto del presente Contrato; y

8.5.- Que está al día en el pago de las contribuciones correspondientes al o los Inmuebles objeto del presente Contrato.

8.6.- Que la información provista a la Prestadora para promover el o los Inmuebles es veraz y fidedigna.

En el caso de verificarse que una o cualquiera de las referidas declaraciones son falsas o incompletas, la Prestadora tendrá derecho a dar término ipso facto y de pleno derecho al presente Contrato, siempre que dicha falta no fuere inmediatamente subsanada por la Contratante.

NOVENO: Responsabilidades de la Contratante. -

9.1.- Informar a la Prestadora de todos aquellos gravámenes constituidos sobre el o los Inmuebles y respecto de los cuales de buena fe tenga conocimiento y que puedan impedir de alguna forma su arriendo.

9.2.- Mantener el o los Inmuebles en buen estado de conservación y de aseo, en especial luego de las visitas a potenciales arrendatarios, hasta la fecha de suscripción del Acta de Ingreso o Check-In.

9.3.- Subsanar eventuales fallas estructurales del o los Inmuebles que dificultaren o hicieren imposible a la Prestadora poder cumplir con las obligaciones contraídas en el presente Contrato.

9.4.- Mantener al día el pago de los gastos comunes, servicios domiciliarios y demás obligaciones económicas del o los Inmuebles hasta la fecha de suscripción del respectivo contrato de arrendamiento.

9.5.- Eximir e indemnizar a la Prestadora en relación con cualquier reclamo, acción, derecho, daños o costos que surjan en relación con la información del o los Inmuebles

proporcionada a la Prestadora y comunicada por ésta a los arrendatarios.

9.6.- Notificado al Contratante la reserva del (los) Inmueble(s) por parte de la Prestadora, éste no podrá arrendar el mismo por si o por tercero distintos de la Prestadora. Por tanto, incumplida dicha obligación por la Contratante, éste deberá igualmente pagar a la Prestadora la comisión de corretaje pactada en el presente Contrato, y será responsable de los perjuicios directos que dicha acción le hubiere causado a la Prestadora y al potencial arrendatario y/o subarrendatario.

DÉCIMO: Autorización.

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, las Partes facultan irrevocablemente a **Assetplan Asesores SpA**, para que pueda dar a conocer la morosidad en el pago de la comisión estipulada en el presente Contrato, así como el reembolso de los pagos efectuados y/o gastos incurridos por la Prestadora de cargo de la Contratante de conformidad al presente Contrato, proporcionando dicha información a cualquier registro o banco de datos personales, tales como Datarent, Equifax o Dicom, con el objeto que sea divulgado, relevando a **Assetplan Asesores SpA** de cualquier responsabilidad que se pudiere derivar que se pueda derivar al efecto. Las Partes dejan expresa constancia que esta autorización da plena satisfacción a lo establecido en el artículo número 4 de la Ley 19.628.

DÉCIMO PRIMERO: Acuerdo Completo.

Las Partes declaran que el presente Contrato constituye el acuerdo total e integro entre ellas respecto de todas aquellas materias, derechos y obligaciones reguladas en el presente Contrato. A mayor abundamiento, por el presente acto dejan sin efecto y se otorgan el más amplio y completo finiquito respecto de cualquier obligación que las hubiere vinculado con anterioridad a la presente fecha, sea que dichas obligaciones constaren por escrito o fueren acuerdos meramente consensuales o consuetudinarios.

DÉCIMO SEGUNDO: Cláusula Arbitral.-

Toda diferencia o controversia que se suscite entre las partes de este Acuerdo, con ocasión del mismo, ya sean referidas a su validez, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, terminación o cualesquiera otra, de cualquier naturaleza que fuere, incluyendo las cuestiones relativas a la validez de esta misma cláusula y a la designación de árbitros que ella contiene, serán resueltas por un árbitro mixto, esto es, de derecho en

cuanto al fondo y arbitrador en cuanto al procedimiento. El Árbitro será designado de común acuerdo entre las Partes y en subsidio por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para lo cual las partes confieren poder especial irrevocable a dicha entidad, para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro mixto de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

DÉCIMO TERCERO: Domicilio.-

Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la Comuna de Santiago, Región Metropolitana.

DÉCIMO CUARTO: Avisos y Notificaciones.-

Todos los avisos y notificaciones que se realicen con motivo u ocasión de este contrato deberán dirigirse a los correos electrónicos a cada parte, según se indica a continuación:

(i) “Assetplan Recaudación SpA”: al correo electrónico del ejecutivo asignado. Dicha dirección electrónica se encuentra disponible en www.assetplan.cl, iniciando sesión con tu usuario y contraseña.

(ii) FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN: fjpalomi@gmail.com

Cualquier cambio en la información precedente deberá comunicarse oportunamente y por escrito a la otra parte, según procediere, y en su defecto, tendrá pleno valor el aviso enviado a las partes a los correos electrónicos antes señalados.

DÉCIMO QUINTO: Firma Electrónica.

Al firmar este documento, las Partes reconocen y declaran que: (a) cada una acepta la firma electrónica de este documento; (b) la adopción de una firma electrónica constituye una expresión inequívoca de la voluntad y la obligación vinculante de las Partes, siendo válida y exigibles las obligaciones suscritas mediante firma electrónica; (c) cada Parte tiene conocimiento expreso de la adopción por medio de firma electrónica, sin reservas y/o preguntas, de cualquier naturaleza; y (d) cada parte se compromete y por el presente instrumento renuncia al derecho a impugnar la adopción de una “firma digital” y/o negarse a la observación y el cumplimiento de lo pactado.

Personería.-

La personería de don JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT, para actuar en representación de la sociedad Assetplan Asesores SpA consta de la escritura pública de fecha 3 de Junio del 2022, otorgada en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente.



JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT
pp. Assetplan Asesores SpA
Rut: 14.119.304-K

FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN
Rut: 15.102.709-1

Datos Personales del Comitente:

Nombre: FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN

Nacionalidad: Chileno

Estado Civil: Casado

Cédula nacional de identidad: 15.102.709-1

Dirección: Cerro El Plomo 6668, Las Condes

Correo electrónico: fjpalmi@gmail.com

Teléfono: +56932082195



DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Yo, FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN, cédula de identidad número 15.102.709-1, de nacionalidad Chilena, **declaro no ser** cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos:

- 1) Presidente de la República.
- 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.
- 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
- 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
- 7) Contralor General de la República.
- 8) Consejeros del Banco Central de Chile.
- 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
- 10) Ministros del Tribunal Constitucional.

- 11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
- 12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública
- 13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
- 14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley N° 18.045.
- 15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
- 16) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

DECLARACIÓN ORIGEN DE PATRIMONIO DE INMUEBLES OBJETO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS CON ASSETPLAN

En Santiago de Chile, a 15 de Octubre de 2024, FRANCISCO JOSÉ PALOMINOS GUERMAN, , Chileno, Casado, Ingeniero Comercial, cédula de identidad número 15.102.709-1, con domicilio en Cerro El Plomo 6668, Las Condes, certificado y declaro lo siguiente:

1. Que el (los) Inmueble(s) que son objeto de los servicios contratados con Assetplan, son de mi propiedad o están a nombre de una Persona Jurídica de la cual soy el representante legal, y que no tienen impedimento legal alguno para entregarlos en arriendo.
2. Que el (los) Inmueble(s) que por este acto entrego en administración fueron adquiridos por medios lícitos, producto de ingresos que no provienen, directa ni indirectamente, de actividades ilícitas que constituyan alguno de los delitos contemplados en el artículo 27 de la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas normas en materia de lavado y blanqueo de activos, o de la ley que en el futuro la sustituya o reemplace.
3. Que las rentas de arrendamiento percibidas serán depositadas y/o transferidas en una cuenta bancaria de mi dominio o a nombre de la persona jurídica a la cual represento. En el caso excepcional de que la cuenta bancaria proporcionada sea de un tercero, me comprometo a proporcionar a Assetplan toda la información que me soliciten tendiente a la correcta identificación del beneficio final y mi relación con este.
4. Mediante la firma de este documento, declaro asumir completa responsabilidad por la veracidad de la información entregada y eximo a Assetplan de toda responsabilidad que se derive de información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento.

Verificado y firmado por
Esign S.A.



Documento con Validez Legal Ley N°19.799

(11 páginas)

Creado el **Martes, 15 de Octubre de 2024** -N°Docto: **d6afb801-d79c-4a4b-9e0a-aec7d8cb17b9**

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado del documento, verifíquelo en <https://validate.gofirmex.com>

Los certificados utilizados por GoFirmex cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma.



Francisco JosÁ©
Palominos Guerman
15102709-1
fjpalomi@gmail.com



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 19-10-2024 a las 07:35:55 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1729334155395
Validar en <https://www.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>